Módulo ET1: Ética, moral, valores, cidadania e função pública

Campo	Informação
Disciplina	Ética e Conduta Pública
Assunto	Ética e moral; ética, princípios e valores; ética e democracia (exercício da cidadania); ética e função pública
Cargo	Agente Administrativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Situação	PRÉ-EDITAL
Versão	1.1
Data de atualização	25/09/2026
Documentos utilizados	Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I (Ética e Conduta Pública, itens 1 a 4, p. 23) e item 9.5; Constituição Federal (arts. 1º, 5º, 14 e 37); Decreto 1.171/1994 (Seção I, prévia do ET2). **Texto legal conferido no Planalto em 25/09/2026.**
Fase do ciclo	Fase 1, primeiro bloco de ET

Como usar este módulo na sua sessão de 60 minutos

Tempo	O que fazer
5 min	Recordação do LP1, sem olhar: o que é compreensão, o que é interpretação e quais são as 4 armadilhas?
25 min	Leia as seções 3 a 11.
5 min	Pausa.
15 min	Questões **básicas e intermediárias** (Q1 a Q8).
10 min	Corrija pelo gabarito comentado e registre os erros.

As avançadas (Q9 a Q12) ficam para a sessão curta de sexta. Se for interrompido, anote a seção em que parou.

1. Base no edital

No edital de 2014: Ética e Conduta Pública, itens **1** (ética e moral), **2** (ética, princípios e valores), **3** (ética e democracia: exercício da cidadania) e **4** (ética e função pública). Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I, p. 23. **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**

Peso em 2014: 6 questões × 1 ponto = 6 dos 90 pontos (item 9.5).

Por que estudar agora, mesmo com peso menor:

- é a base conceitual para o Código de Ética (ET2), que é curto e costuma ser cobrado ao pé da letra;
- é um bom primeiro contato com **leitura de lei** antes de Direito Constitucional e Administrativo;
- os conceitos de moralidade e impessoalidade reaparecem em Direito Administrativo, que vale 9 pontos.

---

2. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste módulo, você deve conseguir:

- ☐ diferenciar **ética** de **moral** e dizer a origem das duas palavras;
- ☐ diferenciar **moral** de **Direito**, e explicar por que "nem tudo que é legal é moral";
- ☐ diferenciar **valores**, **princípios** e **normas**;
- ☐ relacionar **cidadania** e **democracia** com os instrumentos previstos na Constituição (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular, acesso à informação);
- ☐ explicar o que muda na ética quando a pessoa exerce uma **função pública**;
- ☐ diferenciar **moral comum** de **moralidade administrativa**.

---

3. Explicação em linguagem simples

Moral é o conjunto de regras de convivência que um grupo aprende e segue: não mentir, respeitar os mais velhos, devolver o que não é seu. É prática. Aprendemos em casa, na escola, na comunidade.

Ética é o ato de **pensar sobre essas regras**: por que devo agir assim? Essa regra é justa? E se duas regras entrarem em conflito? A ética é a reflexão; a moral é o costume.

Direito também traz regras, mas com uma diferença importante: o Estado pode **obrigar** o cumprimento e **punir** quem descumpre. Quem descumpre uma regra moral sofre, em geral, a reprovação da própria consciência ou das outras pessoas.

Na função pública, a exigência aumenta. O servidor usa um poder e recursos que pertencem à sociedade. Por isso, não basta ele não cometer crime: ele precisa agir com honestidade, imparcialidade e respeito ao cidadão, mesmo quando ninguém está fiscalizando.

---

4. Explicação técnica

4.1 Ética e moral

	Moral	**Ética**
Origem da palavra	Latim *mos, mores*: **costumes**	Grego *ethos*: modo de ser, caráter (e também morada)
Natureza	**Prática**: normas de conduta vividas por um grupo	**Teórica e reflexiva**: estuda e questiona a moral
Alcance	Varia com o tempo, o lugar e a cultura	Busca fundamentos mais gerais, válidos para além de um grupo
Pergunta típica	"O que se deve fazer aqui?"	"Por que se deve fazer isso?"

> ⚠️ **Ponto de doutrina (não é texto de lei):** essa distinção é a mais adotada em provas, mas **alguns autores usam ética e moral como sinônimos**. Se a questão pedir a diferença, use o quadro acima. Se tratar os termos como equivalentes, não brigue com o enunciado.

4.2 Moral e Direito

	Moral	**Direito**
Quem impõe	A consciência e o grupo social	O Estado

	Moral	Direito
Sanção	Interna (culpa) ou social (reprovação)	Externa, aplicada pelo Estado (multa, prisão, demissão)
Coercibilidade	Não há força estatal	Há força estatal
Forma	Em geral não escrita	Em regra escrita (leis, decretos)

Teorias clássicas sobre a relação entre os dois (doutrina):

- **Círculos concêntricos** (atribuída a Jeremy Bentham): o Direito fica **inteiramente dentro** da moral, ou seja, todo o Direito seria moral.
- **Círculos secantes** (atribuída a Du Pasquier): Direito e moral têm **uma parte em comum** e partes próprias. Há normas jurídicas sem conteúdo moral (por exemplo, o prazo de um recurso) e normas morais sem força jurídica.

Consequência importante: nem tudo que é legal é moral. Uma conduta pode estar dentro da lei e mesmo assim ser antiética.

4.3 Valores, princípios e normas

Termo	O que é	Exemplo
Valor	Aquilo que uma pessoa ou sociedade considera importante e desejável	Honestidade, justiça, respeito
Princípio	Orientação geral de conduta que decorre dos valores	"Agir com transparência"
Norma (regra)	Comando específico, que diz o que fazer em uma situação	"Publicar o ato no Diário Oficial"

Os três se encadeiam: do **valor** nasce o **princípio**, e do princípio nascem **normas** concretas.

4.4 Ética, democracia e cidadania

Cidadania é a participação ativa na vida da comunidade política: exercer direitos e cumprir deveres. A Constituição coloca a cidadania entre os **fundamentos da República** (art. 1º, II) e afirma que "todo o poder emana do povo" (art. 1º, parágrafo único).

Instrumentos de participação e de controle previstos na Constituição:

Instrumento	Onde está	Para que serve
Voto direto e secreto (sufrágio universal)	Art. 14	Escolher representantes
Plebiscito, referendo e iniciativa popular	Art. 14, I a III	Participação direta nas decisões e nas leis
Direito de receber informações dos órgãos públicos	Art. 5º, XXXIII	Transparência e controle social
Ação popular	Art. 5º, LXXIII	**Qualquer cidadão** pode pedir a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural

Relação com a ética: a democracia depende de cidadãos que participam e de agentes públicos que prestam contas. Transparência e controle social são formas concretas de ética na vida pública.

4.5 Ética e função pública

Quem ocupa função pública age **em nome do Estado e para o público**. Daí decorrem exigências próprias:

- **Interesse público** acima do interesse pessoal;
- **Impessoalidade:** tratar todos com igualdade, sem favorecer parentes ou amigos nem perseguir desafetos;
- **Honestidade e probidade** no uso de bens, informações e poder;
- **Cortesia e eficiência** no atendimento;
- **Conduta coerente também fora do serviço**, porque ela reflete na imagem da instituição (é o que diz o Código de Ética, inciso VI, que você verá no ET2).

4.6 Moral comum e moralidade administrativa

	Moral comum	Moralidade administrativa
O que é	Convicções de cada pessoa ou grupo	**Princípio jurídico** da administração pública (CF, art. 37, caput)
Efeito	Reprovação social	**Pode invalidar atos** e fundamentar ação popular (art. 5º, LXXIII)

	Moral comum	Moralidade administrativa
Critério	Pessoal, cultural, religioso	Boa-fé, lealdade, honestidade e finalidade pública na atuação do agente

> A moralidade administrativa **não** é a religião ou a opinião pessoal do servidor. É um padrão de conduta **exigível juridicamente**.

---

5. Exemplos práticos

Situação	Legal?	Ético?	Por quê
Servidor atende primeiro o primo que chegou por último na fila	Não	Não	Fere a impessoalidade
Servidor usa o carro oficial para ir ao mercado "rapidinho"	Não	Não	Uso de bem público em proveito particular
Servidor, dentro das regras, marca a data de um atendimento para o último dia possível só para atrasar um desafeto	Na forma, sim	**Não**	Finalidade pessoal: fere a moralidade e a impessoalidade
Servidor recebe documento sigiloso por engano, não lê e devolve	Sim	Sim	Integridade e respeito ao sigilo
Servidor explica ao cidadão por que um documento é exigido	Sim	Sim	Transparência e respeito (lembre do texto do LP1, questão Q10)

---

6. Conceitos fundamentais

1. **Moral** = costumes (prática). **Ética** = reflexão sobre a moral (teoria).
2. **Direito** tem força estatal e sanção externa. A **moral** tem sanção interna ou social.
3. **Nem tudo que é legal é moral.** Ato legal na forma pode ser antiético na finalidade.
4. **Valor → princípio → norma.**
5. **Cidadania** é fundamento da República e se exerce pelo voto, por plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular e acesso à informação.

6. Na função pública, a ética é **exigência jurídica**, e a moralidade é **princípio constitucional** (art. 37).

---

7. Termos que o iniciante precisa conhecer

Termo	Significado
Coercibilidade	Possibilidade de o Estado impor o cumprimento pela força
Sanção	Consequência pelo descumprimento de uma norma
Heteronomia	Regra imposta por outro (típico do Direito)
Autonomia	Regra que a pessoa dá a si mesma (típico da moral)
Probidade	Honestidade, retidão no trato da coisa pública
Impessoalidade	Tratar todos igualmente, sem favoritismo nem perseguição
Controle social	Fiscalização da administração feita pelos cidadãos
Ação popular	Ação judicial que qualquer cidadão pode propor para anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa
Decoro	Comportamento compatível com a dignidade do cargo

---

8. Quadro comparativo-síntese

	Ética	Moral	Direito	Moralidade administrativa
Natureza	Reflexão	Costume	Norma estatal	Princípio jurídico
Quem cobra	A razão	A consciência e o grupo	O Estado	O Estado e o cidadão (ação popular)
Sanção	Não se aplica	Interna ou social	Externa	Invalidação do ato e responsabilização

---

9. Pontos que costumam causar confusão

- **Ética e moral como sinônimos.** Parte da doutrina aceita. Em prova, siga o que o enunciado adotar.

- **"Legal" não significa "ético".** Essa é a ideia mais cobrada do tema.
- **Moral comum e moralidade administrativa** são coisas diferentes. A segunda é jurídica.
- **Ação popular:** quem propõe é **qualquer cidadão**, e não só servidor, advogado ou Ministério Público.
- **Plebiscito e referendo:** ambos estão no art. 14. A diferença (se a consulta é antes ou depois do ato) aparece em Direito Constitucional, no DC5.

---

10. Armadilhas comuns de prova

- ⚠️ Alternativa dizendo que **toda conduta legal é moral**, ou que **toda imoral é ilegal**. Ambas estão erradas.
- ⚠️ Alternativa que confunde **moral** com **Direito**: "a moral é imposta pelo Estado", "a moral prevê prisão".
- ⚠️ Alternativa que diz que a **vida privada do servidor não importa** para a função. O Código de Ética diz o contrário (inciso VI).
- ⚠️ Alternativa que trata a **moralidade administrativa** como simples recomendação sem efeito jurídico.
- ⚠️ Alternativa **exagerada no sentido oposto**: "o servidor deve recusar atendimento a parentes em qualquer caso". Impessoalidade significa **tratamento igual**, e não tratamento pior.

---

11. Legislação relacionada

Norma	Dispositivo	O que diz, em resumo
Constituição Federal	Art. 1º, II e parágrafo único	Cidadania como fundamento; "todo o poder emana do povo"
Constituição Federal	Art. 5º, XXXIII	Direito de receber informações dos órgãos públicos, ressalvado o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
Constituição Federal	Art. 5º, LXXIII	Ação popular: qualquer cidadão; ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
Constituição Federal	Art. 14, caput e I a III	Soberania popular: sufrágio universal, voto direto e secreto, plebiscito, referendo, iniciativa popular

Norma	Dispositivo	O que diz, em resumo
Constituição Federal	Art. 37, caput	Princípios: legalidade, impessoalidade, **moralidade**, publicidade e eficiência
Constituição Federal	Art. 37, §4º	Consequências da improbidade (aprofundado no ET4)
Decreto 1.171/1994	Anexo, Seção I, incisos I, II, III e VI	Regras deontológicas: dignidade e decoro; honesto × desonesto; bem comum; vida privada

12. Artigos mais relevantes e trechos para leitura

> ✅ **Conferido no Portal da Legislação do Planalto em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]** Os trechos abaixo correspondem à redação vigente.
>
> - Constituição: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
> - Decreto 1.171/1994: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm

CF, art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição."

CF, art. 37, caput (trecho): "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]"

> 💡 **Curiosidade que já caiu em prova:** o princípio da **eficiência** não estava no texto original de 1988. Ele foi incluído pela **Emenda Constitucional nº 19/1998**. No Planalto, a redação antiga aparece riscada, sem a palavra "eficiência".

Decreto 1.171/1994, Anexo, Seção I, inciso II: "O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto [...]"

Decreto 1.171/1994, Anexo, Seção I, inciso VI (trecho): "A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional."

> Os incisos do Decreto 1.171 aparecem aqui só como **prévia**. O estudo completo é no ET2.

---

13. Resumo de uma página

> **MORAL** vem do latim *mores* (costumes): é prática, varia com a cultura. **ÉTICA** vem do grego *ethos* (caráter, modo de ser): é a **reflexão** sobre a moral. Parte da doutrina usa as duas palavras como sinônimos.
>
> **MORAL × DIREITO:**
>
> - Direito tem **força do Estado** e sanção externa.
> - Moral tem sanção **interna ou social**.
> - Teorias: **círculos concêntricos** (Bentham: Direito dentro da moral) e **círculos secantes** (Du Pasquier: parte em comum).
> - **Nem tudo que é legal é moral.**
>
> **VALOR → PRINCÍPIO → NORMA.**
>
> **CIDADANIA** é fundamento da República (CF, art. 1º, II). "Todo o poder emana do povo." Instrumentos: voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular (art. 14); acesso à informação (art. 5º, XXXIII); **ação popular por qualquer cidadão** (art. 5º, LXXIII).
>
> **FUNÇÃO PÚBLICA:** interesse público, impessoalidade, probidade, cortesia, eficiência. A **vida privada conta** (Decreto 1.171, inciso VI). O servidor decide "principalmente entre o **honesto e o desonesto**" (inciso II).
>
> **MORALIDADE ADMINISTRATIVA** é **princípio jurídico** (CF, art. 37) e pode anular atos. Não se confunde com a moral pessoal.

---

14. Mapa de revisão

- **Ética × moral:** origem das palavras; teoria × prática; divergência doutrinária
- **Moral × Direito:** sanção; coercibilidade; círculos concêntricos e secantes; legal ≠ moral
- **Valor → princípio → norma**
- **Democracia e cidadania:** art. 1º; art. 14; art. 5º, XXXIII e LXXIII
- **Função pública:** interesse público, impessoalidade, probidade, vida privada
- **Moralidade administrativa:** art. 37; invalida atos; ação popular

---

15. Perguntas de recordação ativa

1. Qual a origem das palavras "ética" e "moral"?
2. Qual a principal diferença entre ética e moral?
3. Cite duas diferenças entre moral e Direito.
4. Explique com um exemplo por que "nem tudo que é legal é moral".
5. Qual a diferença entre valor, princípio e norma?
6. Quais instrumentos de participação estão no art. 14 da Constituição?
7. Quem pode propor ação popular, e contra o quê?
8. Qual a diferença entre moral comum e moralidade administrativa?
9. Segundo o Decreto 1.171, o servidor deve decidir "principalmente" entre o quê?

---

16. Questões

> Todas as questões deste módulo são **autorais**. Nenhuma pertence a uma prova oficial. O formato segue o do edital de 2014: 5 alternativas, uma correta, mais alguns itens de certo/errado para treino. O gabarito comentado fica na seção 17.

🟢 Nível básico

Q1. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Sobre ética e moral, assinale a alternativa correta.

(A) Ética e moral são sempre sinônimas, e nenhum autor as distingue. (B) A moral refere-se ao conjunto de costumes e normas de conduta de um grupo, enquanto a ética é a reflexão sobre esses costumes e seus fundamentos. (C) A moral é imposta pelo Estado, que pune seu descumprimento com multa ou prisão. (D) A ética varia de pessoa para pessoa e por isso não pode orientar a conduta no serviço público. (E) A moral de uma sociedade é imutável ao longo da história.

Q2. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* A palavra "moral" deriva do latim *mos, mores*, cujo sentido original é:

(A) leis escritas. (B) punição. (C) governo. (D) religião. (E) costumes.

Q3. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Sobre a relação entre moral e Direito, assinale a alternativa correta.

(A) Toda conduta imoral é também ilegal. (B) As normas morais têm sempre forma escrita. (C) A norma jurídica pode ser imposta pela força do Estado, enquanto a norma moral depende principalmente da adesão da consciência e da reprovação social. (D) Direito e moral não têm nenhum ponto em comum. (E) Toda conduta legal é, necessariamente, moral.

Q4. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. De acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, a moralidade é um dos princípios expressos que a administração pública deve obedecer.

🟡 Nível intermediário

Q5. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Um servidor recebe por engano, no e-mail funcional, documentos sigilosos destinados a outro setor. Ele não os lê, avisa o remetente e apaga a mensagem conforme a orientação recebida. Essa atitude revela principalmente:

(A) o cumprimento de uma norma penal motivado apenas pelo medo de punição. (B) um ato discricionário sem qualquer relação com a ética. (C) uma violação ao princípio da publicidade. (D) um valor, como a integridade, transformado em conduta, mesmo sem fiscalização. (E) o exercício do poder hierárquico sobre o remetente.

Q6. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Segundo o art. 14 da Constituição Federal, a soberania popular é exercida por

meio dos instrumentos abaixo, **EXCETO**:

(A) nomeação de servidores públicos por indicação popular. (B) plebiscito. (C) referendo. (D) iniciativa popular. (E) sufrágio universal e voto direto e secreto.

Q7. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Conforme o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular pode ser proposta:

(A) por qualquer cidadão, apenas para proteger o patrimônio financeiro da União. (B) por qualquer pessoa, apenas para defender interesse particular próprio. (C) por qualquer cidadão, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. (D) por qualquer cidadão, contra atos praticados exclusivamente entre particulares. (E) somente por servidor público, contra ato de seu superior hierárquico.

Q8. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, os atos da vida privada do servidor são irrelevantes para o seu conceito na vida funcional.

🔴 Nível avançado

Q9. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* De acordo com o Decreto 1.171/1994, o servidor público não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre:

(A) o público e o privado. (B) o honesto e o desonesto. (C) o eficiente e o ineficiente. (D) o hierárquico e o autônomo. (E) o permitido e o proibido.

Q10. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Sobre a moralidade administrativa, assinale a alternativa correta.

(A) É mera recomendação ética, sem efeito jurídico sobre os atos administrativos. (B) Aplica-se apenas aos agentes políticos, como ministros e parlamentares. (C) Só pode ser violada por atos que também sejam ilegais na forma. (D) Confunde-se com as convicções religiosas do servidor que pratica o ato. (E) Um ato formalmente regular, mas praticado para prejudicar um desafeto, pode ser questionado por ofensa à moralidade e à impessoalidade.

Q11. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Um servidor que atende o público percebe que um parente acabou de entrar na fila, com dezenas de pessoas à frente. O parente pede para ser atendido logo. A conduta mais adequada à ética na função pública é:

(A) atender o parente primeiro, porque isso não gera prejuízo financeiro à administração. (B) atender o parente primeiro somente se a fila estiver pequena. (C) pedir a um colega que atenda o parente fora do horário de expediente. (D) explicar que o atendimento segue a ordem de chegada e as prioridades legais, e atendê-lo normalmente quando chegar a vez dele. (E) recusar-se a atender o parente em qualquer circunstância, para evitar suspeitas.

Q12. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. A teoria dos círculos concêntricos, atribuída a Jeremy Bentham, sustenta que o campo do Direito está inteiramente contido no campo da moral.

---

17. Gabarito comentado

> ✋ Só leia depois de resolver todas as questões.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
B	E	C	C	D	A	C	E	B	E	D	C

Q1: gabarito B

- **(A) Errada.** Generalização: parte da doutrina distingue os termos, e é essa a distinção mais cobrada.
- **(B) Correta.** Moral é a prática (costumes). Ética é a reflexão sobre ela.
- **(C) Errada.** Confunde moral com Direito. A força estatal é característica do Direito.
- **(D) Errada.** A ética busca justamente fundamentos gerais de conduta, e orienta o serviço público inclusive por norma (Decreto 1.171).
- **(E) Errada.** A moral muda com o tempo e o lugar.

Q2: gabarito E

Mos, mores significa **costumes**. As demais alternativas não correspondem à origem da palavra. Atenção para não confundir com *ethos*, do grego, que significa modo de ser ou caráter.

Q3: gabarito C

- **(A) Errada.** Há condutas imorais que não são crime nem infração, como mentir para um amigo.
- **(B) Errada.** Normas morais, em geral, **não** são escritas.
- **(C) Correta.** Coercibilidade estatal no Direito, e sanção interna ou social na moral.
- **(D) Errada.** Há uma área comum, como mostra a teoria dos círculos secantes.
- **(E) Errada.** "Nem tudo que é legal é moral."

Q4: gabarito CERTO

O art. 37, caput, lista cinco princípios expressos: legalidade, impessoalidade, **moralidade**, publicidade e eficiência (LIMPE).

Q5: gabarito D

- **(A) Errada.** Nada no enunciado indica medo de punição. A atitude é de integridade.
- **(B) Errada.** A conduta tem relação direta com a ética.
- **(C) Errada.** Documento sigiloso não está sujeito à publicidade. O servidor **protegeu** o sigilo.
- **(D) Correta.** Um valor (integridade, respeito ao sigilo) virou conduta, mesmo sem ninguém fiscalizando.
- **(E) Errada.** Não há relação de hierarquia entre o servidor e o remetente no enunciado.

Q6: gabarito A

O comando pede a **exceção**.

- **(A) é a resposta:** "nomeação de servidores por indicação popular" não está no art. 14. Cargos efetivos são providos por concurso (art. 37, II, estudado no DC7).

- **(B), (C) e (D)** estão no art. 14, incisos I, II e III.
- **(E)** está no caput do art. 14 ("sufrágio universal e [...] voto direto e secreto, com valor igual para todos").

> Lição de prova: em comando com **EXCETO**, sublinhe a palavra antes de começar.

Q7: gabarito C

- **(A) Errada, por redução.** Não se limita ao patrimônio financeiro. Inclui moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural.
- **(B) Errada.** A legitimidade é do **cidadão**, e a finalidade é o interesse público, não o particular.
- **(C) Correta.** Reproduz o conteúdo do art. 5º, LXXIII.
- **(D) Errada.** O ato atacado é lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
- **(E) Errada.** Qualquer cidadão pode propor, não só servidores.

Q8: gabarito ERRADO

O Decreto 1.171/1994, Seção I, inciso VI, diz o contrário: os atos da vida privada "poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional".

Q9: gabarito B

É o texto do inciso II da Seção I do Código de Ética: "principalmente entre o **honesto e o desonesto**". As demais alternativas trocam o par final. Esse tipo de questão cobra **memória literal** do texto, o que é comum com o Decreto 1.171.

Q10: gabarito E

- **(A) Errada.** A moralidade é princípio constitucional (art. 37) e pode invalidar atos.
- **(B) Errada.** Vale para toda a administração pública e seus agentes.
- **(C) Errada.** Um ato regular na forma pode ser imoral pela **finalidade**.
- **(D) Errada.** Não se confunde com a moral pessoal ou religiosa.
- **(E) Correta.** Desvio de finalidade para prejudicar alguém ofende a moralidade e a impessoalidade.

Q11: gabarito D

- **(A) Errada.** A ausência de prejuízo financeiro não autoriza o favorecimento. O problema é a quebra da impessoalidade.
- **(B) Errada.** O tamanho da fila não muda o princípio.
- **(C) Errada.** Seria um favorecimento disfarçado, usando outro servidor.
- **(D) Correta.** Tratamento igual, respeitando as prioridades legais.
- **(E) Errada.** Impessoalidade é tratar **igual**, e não tratar pior. O parente tem o mesmo direito ao atendimento.

Q12: gabarito CERTO

Essa é a formulação atribuída a Bentham na doutrina. A teoria dos **círculos secantes** (Du Pasquier) diz que Direito e moral têm apenas uma parte em comum. É conteúdo **doutrinário**, e não texto de lei.

---

18. Erros que devem ir para o caderno de erros

Registre se você:

- confundiu **moral com Direito** (tipo **confusão entre conceitos**);
- trocou **mores** (costumes) com **ethos** (caráter) (tipo **confusão entre conceitos**);
- não percebeu o **EXCETO** na Q6 (tipo **interpretação**);
- escolheu a alternativa **exagerada** da Q11, a (E) (tipo **interpretação**);
- errou o par "honesto × desonesto" da Q9 (tipo **desconhecimento**; vira flashcard);
- acertou no chute (tipo **chute**).

---

19. Flashcards selecionados

Frente	Verso
Origem de "moral" e de "ética"	Moral: latim *mores* (costumes). Ética: grego *ethos* (modo de ser, caráter).
Moral × Direito: a diferença principal	O Direito tem força estatal (sanção externa). A moral tem sanção interna ou social.

Frente	Verso
Círculos concêntricos × secantes	Concêntricos (Bentham): Direito dentro da moral. Secantes (Du Pasquier): parte em comum.
Art. 14 da CF: instrumentos da soberania popular	Sufrágio universal, voto direto e secreto, plebiscito, referendo, iniciativa popular
Ação popular: quem propõe e contra o quê	Qualquer cidadão; ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
Decreto 1.171, inciso II: decidir "principalmente" entre...	O honesto e o desonesto

---

20. Checklist de domínio

- ☐ Explico sem olhar a diferença entre ética, moral e Direito.
- ☐ Dou um exemplo próprio de conduta legal, mas antiética.
- ☐ Listo os instrumentos do art. 14 e explico a ação popular.
- ☐ Diferencio moral comum de moralidade administrativa.
- ☐ Acerto pelo menos 9 das 12 questões **e** justifico cada acerto.

---

21. Roteiro de revisão

Revisão	Quando	O que fazer (tempo)
24 horas	Início da próxima sessão (DC1)	Responda de cabeça as perguntas 2, 3 e 7. (5 min)
7 dias	Sessão curta de sexta	Faça Q9 a Q12 se ainda não fez, refaça os erros e responda as 9 perguntas de recordação. (20 a 30 min)
30 dias	Revisão mensal	Refaça os flashcards e 10 questões novas de "ética e moral" e "ética no serviço público" de concursos federais de nível médio. Junte com a revisão do ET2. (30 min)

---

22. Fontes

- **Edital nº 01/2014-PRF**, Anexo I, Ética e Conduta Pública, itens 1 a 4 (p. 23), e item 9.5 (p. 13–14). Lido na íntegra em 23/09/2026 a partir de cópia hospedada por terceiro. **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**
- **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, arts. 1º, 5º (XXXIII e LXXIII), 14 e 37 (caput e §4º). Link oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. **Conferido em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]**
- **Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994** (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), Anexo, Seção I. Link oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm. **Conferido em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]**
- **Doutrina:** a distinção entre ética e moral e as teorias dos círculos concêntricos (Bentham) e secantes (Du Pasquier) são ensinamentos doutrinários consolidados na filosofia e na introdução ao estudo do Direito. **Não são texto legal.**
- **Questões:** todas autorais.

23. Data de atualização

25/09/2026, versão 1.1 (texto legal conferido no Planalto).